食品廣告違規類別 06／12

抗氧化・抗發炎・排毒

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

87 件
被罰案件，占全部 344 件的 25%

960 萬元
罰款合計，單件中位數 8 萬元

90 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：抗發炎、消炎、降低發炎指數、預防血栓

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：產品本身抗氧化、清除自由基、排毒、淨化

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：延緩衰老

健康食品管理法 §14

「抗氧化」出現在 44 件被罰案例中，是被罰原句裡最常見的單一詞；提到「發炎」的也有 33 件。本類 75% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

抗發炎、消炎、發炎指數	33 件
預防血栓	2 件
提到癌症	1 件

「發炎」是身體的疾病狀態，寫「抗發炎」「消炎」就是在談治療。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

抗氧化	44 件
排毒、排除毒素	27 件
清除自由基、減少自由基	19 件
淨化	6 件
去濕、濕痰	3 件

附件二只允許維生素 C、E、鋅、硒使用抗氧化詞句，而且要寫明是該營養素的功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 6 月公告｜電視

大漢酵素 x 快電商 20 億外泌修復回春組

罰 60 萬元

食安法 §28 I

> 「一個月之後再去檢查的時候，發炎指數不再往上升了」

115 年 8 月公告｜網站

【全家共享囤貨組】膠原芙蓉雞茸粥等

罰 24 萬元

食安法 §28 I

> 「山藥含有『薯蕷皂素』能協助抗氧化」
>
> 「含前花青素與維生素C,有助保護泌尿道健康、提升保護力」

114 年 11 月公告｜網站

林OO滿杏仁飲沁心消暑組

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「具有強大的抗氧化能力，有助降低體內的自由基」
>
> 「預防自由基侵害細胞、保護血管」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
抗氧化（說產品本身）	寫明營養素：「維生素 E 具抗氧化作用」，且含量要達標	附件二 註一、註三
清除自由基 120%	「維生素 E 有助於減少自由基的產生」，不加數字	附件二（維生素 E）
對抗氧化壓力	「硒有助於抗氧化，抵抗氧化壓力」	附件二（硒）
山藥皂素能協助抗氧化	植化素不在附件二，只寫含量事實：「每份含 __ 毫克」	附件二未列
排毒、淨化、去濕	刪除，沒有可替代的功效說法	準則 §4
抗發炎、降低發炎指數	刪除，屬於醫療效能	準則 §5

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 健康維持
- 營養補給
- 調節生理機能

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 E：具抗氧化作用、有助於減少自由基的產生
- 維生素 C：具抗氧化作用
- 鋅：有助於抗氧化
- 硒：有助於抗氧化，抵抗氧化壓力

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 延緩衰老

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上外觀或疾病：「保護細胞免於自由基傷害，可抗老」
- 套在附件二沒有列的成分上：「山藥含有『薯蕷皂素』能協助抗氧化」
- 加上數字或程度：「清除自由基120%」「強力代謝排毒255%」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件